



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DELIBERAÇÃO Nº 144, DE 23 DE ABRIL DE 2024

O CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CETRAN/MG, no uso de suas atribuições e considerando o que ficou decidido na Reunião Extraordinária, realizada aos 23 de abril de 2024;

considerando a Resolução nº 901, de 09 de março de 2022, do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, que estabelece diretrizes para a elaboração do Regimento Interno dos Conselhos Estaduais de Trânsito;

considerando o disposto na alínea "c" do inciso I do § 1º do art. 40, da Lei Estadual nº 24.313, de 28 de abril de 2023, e no Decreto Estadual nº 48.783, de 04 de março de 2024;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Regimento Interno do Conselho Estadual de Trânsito do Estado de Minas Gerais - CETRAN/MG, nos termos constantes no anexo único desta Deliberação.

Art. 2º - Fica revogada a Deliberação nº 119, de 20 de setembro de 2019 do CETRAN/MG.

Art. 3º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões do CETRAN/MG, Belo Horizonte, aos 23 de abril de 2024.

Luisa Cardoso Barreto
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais
Presidente do CETRAN/MG

ANEXO ÚNICO

(a que se refere o art. 1º, da Deliberação nº 144, de 23 de abril de 2024)

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS - CETTRAN/MG

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º – O Conselho Estadual de Trânsito do Estado de Minas Gerais – CETTRAN/MG, órgão colegiado, normativo, consultivo, de planejamento e coordenador do Sistema Estadual de Trânsito do Estado de Minas Gerais, responsável pelo julgamento em segunda instância dos recursos interpostos contra penalidades aplicadas por órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviário do Estado de Minas Gerais e dos municípios, rege-se de acordo com as competências que lhe confere o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, necessárias ao cumprimento de suas atribuições legais e este Regimento Interno.

Parágrafo único – O CETTRAN/MG integra a área de competência da SEPLAG, nos termos do § 1º, “C”, do art. 40 da Lei nº 24.313, de 28 de abril de 2023.

CAPÍTULO II DA NATUREZA, FINALIDADE E MISSÃO

Art. 2º – O CETTRAN/MG é um órgão componente do Sistema Nacional de Trânsito, de natureza colegiada, que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, coordenação, normatização e julgamento de recursos administrativos, com a missão de assegurar o cumprimento da legislação de trânsito, de forma articulada e integrada, com vistas à garantia de um trânsito em condições seguras para todos com a promoção, valorização e preservação da vida.

CAPÍTULO III DA COMPETÊNCIA

Art. 3º – Compete ao CETTRAN/MG exercer as atribuições estabelecidas no artigo 14 do CTB, além de:

I - acompanhar o funcionamento dos órgãos ou entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, em âmbito estadual;

II - receber a documentação dos municípios relativos à integração ao Sistema Nacional de Trânsito, promovendo as ações previstas em Resoluções específicas editadas pelo CONTRAN;

III - propor medidas para o aperfeiçoamento da legislação de trânsito;

IV - elaborar e encaminhar propostas ao CONTRAN para fixação de metas anuais de redução de índice de mortos, conforme estabelecido no Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNTRANS);

V - elaborar o seu Regimento Interno.

CAPÍTULO III DA ESTRUTURA

Seção I Da Composição e Representação

Art. 4º - O CETRAN/MG, com composição paritária entre o Poder Executivo estadual, os órgãos ou as entidades executivos e rodoviários municipais integrados ao SNT e as entidades representativas da sociedade ligadas à área de trânsito, é composto por um Presidente e seu respectivo suplente e por vinte conselheiros titulares, com igual número de suplentes, da seguinte forma:

I - O Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, que o presidirá;

II - quatro representantes do Poder Executivo estadual, sendo:

a) um da Coordenadoria Estadual de Gestão do Trânsito - CET;

b) um do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG;

c) um da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG;

d) um da Polícia Civil de Minas Gerais - PCMG;

III - quatro representantes dos municípios integrados ao SNT, sendo:

a) um de órgão ou entidade executivo de trânsito da capital do Estado;

b) um de órgão ou entidade executivo de trânsito do município com a maior população do Estado, de acordo com a última estimativa populacional publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, exceto a capital do Estado;

c) um de órgão ou entidade executivo de trânsito do município com população inferior a 500.000 habitantes, de acordo com a última estimativa populacional publicada pelo IBGE, exceto a capital do Estado e o município de maior população definido na alínea "b" deste inciso;

d) um de órgão ou entidade executivo de trânsito do município com população superior a 500.000 habitantes, de acordo com a última estimativa populacional publicada pelo IBGE, exceto a capital do Estado e os municípios já definidos nas alíneas "b" e "c" deste inciso;

IV - quatro representantes da sociedade ligados à área de trânsito, sendo:

a) um de sindicato patronal de transportadores;

b) um de sindicato dos trabalhadores de transportadores;

c) um de organização não governamental;

d) um da sociedade ligado à área de trânsito, de entidade diversa das previstas nas alíneas "a", "b" e "c" deste inciso;

V - seis membros, sendo:

- a) um com nível de escolaridade superior completo e notório saber na área de trânsito;
- b) um especialista em medicina com conhecimento na área de trânsito;
- c) um especialista em psicologia com conhecimento na área de trânsito;
- d) um especialista em meio ambiente com conhecimento na área de trânsito;
- e) um especialista em engenharia com conhecimento na área de trânsito;
- f) um especialista em educação com conhecimento na área de trânsito;

VI – um representante da Polícia Rodoviária Federal – PRF;

VII – um representante da Associação Mineira de Municípios – AMM-MG.

§ 1º – O Presidente do CETRAN/MG, a que se refere o inciso I, poderá indicar um suplente, a ser nomeado pelo Governador.

§ 2º – Os representantes relacionados no inciso II do caput serão indicados pelos respectivos órgãos ou entidades ao Presidente do CETRAN/MG, que encaminhará ao Governador para aprovação.

§ 3º – A escolha das entidades representativas ligadas à área de trânsito relacionadas no inciso IV e dos membros a que se refere o inciso V, ambos do caput, será feita pelo Presidente do CETRAN/MG.

§ 4º – O CETRAN/MG contará com estrutura mínima que contemple os serviços de Secretaria, Assessoria Técnica e Jurídica, de forma a assegurar o exercício pleno de suas competências e missão.

Art. 5º – A nomeação dos Conselheiros do CETRAN/MG será realizada pelo Governador do Estado, para mandato de dois anos, admitida a recondução por igual período.

§ 3º – Os suplentes dos Conselheiros, quando possível, serão indicados e escolhidos simultaneamente com os respectivos titulares e, na impossibilidade, deverá ser observado o mesmo procedimento previsto nos parágrafos anteriores.

§ 4º – Na hipótese de desligamento de qualquer dos Conselheiros nomeados, que não seja em decorrência do término do mandato, será realizada nova indicação pelo respectivo órgão, entidade, ou pelo Presidente do CETRAN/MG, conforme o caso, para o cumprimento do mandato restante, no prazo máximo de trinta dias.

§ 5º – Na hipótese de não indicação no prazo relacionado no parágrafo anterior, caberá ao Presidente do CETRAN/MG realizar a indicação e encaminhamento ao Governador do Estado para nomeação.

CAPÍTULO IV DA ESTRUTURA

Seção II Do Plenário

Art. 6º – O Plenário é constituído pelos Conselheiros e Presidente que compõem o

CETRAM/MG, tendo como atribuição deliberar sobre as questões relacionadas no artigo 3º por maioria simples de votos dos presentes na sessão.

CAPÍTULO IV DA ESTRUTURA

Seção III Da Presidência

Art. 7º - A Presidência do CETRAM/MG será exercida pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, observado o disposto no inciso I e no §1º, do artigo 4º, que atuará de forma independente no cumprimento de suas atribuições e na representação do órgão.

Art. 8º - São atribuições do Presidente do CETRAM/MG:

I - convocar, designar local, dia e horário, abrir, presidir e encerrar as sessões do Conselho;

II - elaborar a Ordem do Dia de julgamento das sessões, comunicando aos demais Conselheiros, preferencialmente, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis;

III - suspender a sessão, quando entender conveniente;

IV - aprovar a inclusão de assuntos extra pauta, na Ordem do Dia, quando revestidos de caráter de urgência e relevância;

V - dirigir os trabalhos, resolver as questões de ordem, ouvido o Conselho se necessário, apurar votações e proclamar os resultados;

VI - convidar para participar de reuniões do Conselho, sem direito a voto, autoridades ou representantes de entidades públicas ou privadas, que entender pertinente;

VII - proferir voto de qualidade, em caso de empate de votação;

VIII - conceder vistas a assuntos colocados em discussão, durante as reuniões do Conselho;

IX - deferir a convocação de reuniões extraordinárias, para apresentação e discussão de matérias relevantes, quando houver a anuência de, no mínimo, um terço dos Conselheiros efetivos ou suplentes;

X - editar atos administrativos de caráter normativo;

XI - constituir comissões e designar relatores, observando, quanto a estes, o disposto no art. 34, §2º e art. 43, parágrafo único, ambos deste regimento;

XII - avocar e redistribuir, se entender conveniente, os processos dos Conselheiros, não relatados nas condições mencionadas no art. 20, II, deste regimento;

XIII - designar, ouvido o Conselho, o Secretário-Geral e demais Assessores da Secretaria Executiva do CETRAM/MG, escolhidos entre servidores efetivos ou comissionados, inclusive cedidos;

XIV - designar um Conselheiro para substituir o Secretário Executivo em caso de falta ou impedimento ocasional;

XV – deliberar sobre as justificativas de faltas dos Conselheiros e dos auxiliares administrativos;

XVI – representar o CETRAN/MG:

a) nos convênios, contratos ou documentos públicos ou privados;

b) nos expedientes indispensáveis ao intercâmbio técnico e regulamentar da matéria de trânsito;

c) nos atos, solenidades, reuniões, simpósios, conclaves, congressos e outros, oficiais ou não, podendo delegar essa atribuição a Conselheiros ou nomear Comissões de Representação do Conselho;

XVII – cumprir e fazer cumprir este regimento e as deliberações do Colegiado;

XVIII – decidir monocraticamente, nos casos de urgência e de relevante interesse público, cabendo pedido de revisão da decisão, no prazo de 10 dias contado da ciência, ao Plenário, por parte de qualquer dos Conselheiros;

XIX – determinar a instauração de procedimentos apuratórios;

XX – exercer, de forma monocrática, o juízo de admissibilidade das matérias submetidas à apreciação do CETRAN/MG, na forma do art. 39 deste regimento;

XXI – comunicar aos membros do Conselho qualquer impedimento/suspeição que possa ocorrer, devendo designar outro Conselheiro;

§ 1º – Na distribuição de expedientes aos Conselheiros, a Presidência analisará eventuais conflitos de interesses.

§ 2º – A Presidência levará ao conhecimento da instância competente e da entidade ou órgão representado os casos de renúncia ao mandato ou de faltas, sem justificativa prévia, a três reuniões ordinárias consecutivas ou a oito alternadas, em um período de doze meses, para efeito de eventual substituição para complemento do mandato.

§ 3º – Na ausência ou impedimento do Presidente, o suplente exercerá as atribuições definidas neste artigo.

§ 4º – Na hipótese do inciso XVI poderá o Presidente indicar outro membro para representar o CETRAN/MG.

CAPÍTULO IV DA ESTRUTURA

Seção IV Dos Conselheiros do CETRAN/MG

Art. 9º – São atribuições dos Conselheiros:

I – comparecer regularmente às sessões ordinárias e às extraordinárias, quando convocados;

II – discutir e votar as matérias da Ordem do Dia, justificando o voto, quando

conveniente e, obrigatoriamente, quando divergente;

III – solicitar vistas de qualquer expediente constante da pauta ou apresentado extra pauta, para proferir voto em separado, devolvendo-o à Secretaria na reunião seguinte;

IV – requerer a inclusão de assuntos na pauta ou extra pauta, que devam ser objeto de discussão, bem como a discussão prioritária do assunto dela constante, devidamente justificada, para deliberação do Plenário;

V – apresentar proposições, dentro das competências do CETRAN/MG, que objetivem a melhoria do trânsito e o aperfeiçoamento do Sistema Estadual de Trânsito;

VI – requerer, ao Presidente do CETRAN/MG, a convocação de reuniões extraordinárias do Conselho para apresentação e discussão de matérias relevantes, sendo necessária a anuência de, no mínimo, um terço de seus membros efetivos ou suplentes;

VII – apresentar e/ou requerer informações e esclarecimentos que lhes forem úteis para melhor apreciação de matérias;

VIII – analisar, relatar e emitir parecer dos processos que lhe forem distribuídos, no prazo mínimo de duas reuniões ordinárias do Conselho, contado a partir da data do recebimento, prorrogável desde que por motivo justificável, devendo o requerimento ser apresentado pelo Conselheiro responsável, e aprovado pelo Presidente do CETRAN/MG;

IX – desempenhar, isoladamente ou em Comissão, atividades que lhes forem atribuídas;

X – comunicar à Presidência a necessidade de eventuais ausências e convocar o suplente, em tempo hábil, para substituí-lo;

XI – declarar-se impedido ou suspeito nas situações estabelecidas em lei, para atuar em recursos interpostos ao CETRAN/MG, mediante justificativa;

XII – representar o Conselho, por indicação do Presidente, em atos públicos, oficiais, congressos e conferências;

XIII – devolver os processos em seu poder, quando tiver de se afastar do Conselho, por perda do mandato ou desligamento, a fim de serem encaminhados ao seu sucessor;

XIV – exercer outras atividades que se fizerem necessárias ou lhes forem atribuídas pelo Presidente.

§ 1º – Não haverá abstenção de voto, admitida apenas no caso do Conselheiro se declarar, no início da apreciação da matéria, impedido ou suspeito.

§ 2º – O Conselheiro do CETRAN/MG não poderá compor Junta Administrativa de Recursos de Infração/JARI.

§ 3º – A presença do Suplente supre a falta do titular, não sendo computada a ausência.

§ 4º – O Conselheiro que tiver sido designado a ocupar a função de Secretário Executivo, em razão da ausência deste, manterá as atribuições previstas neste artigo durante toda a sessão.

Art. 10 – No caso de inobservância ao inciso VIII, do artigo 9, deste Regimento, o Conselheiro estará sujeito à advertência.

Art. 11 – Nos casos de falta ou reincidência na retenção de processos, considerando as regras e prazos previstos no regimento, o Conselheiro poderá ser destituído do mandato, por ato do Presidente, após apuração do fato que a acarretou, e comunicada ao órgão e/ou entidade a que o mesmo represente, quando for o caso.

Art. 12 – É impedido de atuar em processo administrativo de competência do CETRAN/MG, na qualidade de relator ou proferindo voto, o Conselheiro que tenha atuado como relator no processo que tiver tramitado junto à JARI, ou que esteja litigando judicial ou administrativamente com a parte requerente ou respectivo cônjuge ou companheiro.

Art. 13 – Considera-se suspeito o Conselheiro que tenha amizade íntima ou inimizade notória, seja cônjuge, companheiro ou possua parentesco até o terceiro grau com a parte requerente no processo administrativo.

Art. 14 – O Conselheiro que incorrer em impedimento ou suspeição deve comunicar o fato ao Presidente na primeira oportunidade que lhe couber apreciar a matéria, abstendo-se de atuar no processo.

CAPÍTULO IV DA ESTRUTURA

Seção V Da Secretaria Executiva do CETRAN/MG

Art. 15 – O CETRAN/MG terá uma Secretaria Executiva que será diretamente subordinada à Presidência devendo promover o apoio administrativo, técnico e jurídico necessário ao funcionamento do Conselho.

Art. 16 – A Secretaria Executiva terá a seguinte estrutura:

I – Secretaria Administrativa;

II – Assessoria Técnica;

III – Assessoria Jurídica.

Parágrafo único– O Secretário Executivo será designado pelo Presidente do CETRAN/MG, entre os servidores efetivos ou comissionados, inclusive cedidos, que tenham nível superior e reconhecida experiência na área de trânsito.

Art. 17 – São funções da Secretaria Executiva:

I – executar as ações fiscalizatórias, educacionais e outras de caráter operacional que sejam determinadas pelo Conselho;

II – organizar a pauta das reuniões do Colegiado, secretariando as sessões, prestando informações e esclarecimentos para facilitar o andamento dos trabalhos;

III – comunicar aos Conselheiros a data, a hora e o local das reuniões ordinárias e extraordinárias;

IV – enviar aos Conselheiros e demais participantes das reuniões, imediatamente após a sua definição, a pauta de cada reunião e cópia dos assuntos nela incluídos, conferindo-lhes tratamento sigiloso quando for o caso;

V – prover os serviços de secretaria nas reuniões do Conselho, elaborando inclusive as respectivas atas;

VI – organizar e manter o registro de comparecimento dos Conselheiros, para os devidos fins;

VII – manter arquivo e ementário de assuntos de interesse do CETRAN/MG, bem como das decisões adotadas em suas reuniões;

VIII – prover os serviços de secretaria e de apoio administrativo do CETRAN/MG, inclusive, elaborando os respectivos documentos;

IX – encaminhar ao Presidente do CETRAN/MG os expedientes recebidos, devidamente instruídos;

X – encaminhar aos Conselheiros cópias das atas e das deliberações baixadas pelo CETRAN/MG, após publicação no Diário Oficial do Estado;

XI – responder aos interessados sobre as deliberações e decisões do Conselho;

XII – acompanhar a tramitação de toda matéria encaminhada pelo Conselho ao CONTRAN;

XIII – manter a escrituração do patrimônio e demais recursos recebidos pelo Conselho.

XIV – assessorar a Presidência e os membros, nos assuntos em que forem demandados.

CAPÍTULO V DOS IMPEDIMENTOS

Art. 18 – Para integrar o CETRAN/MG, os indicados deverão preencher os seguintes requisitos:

I – idoneidade;

II – não ter sido suspenso ou cassado do direito de dirigir, se habilitado;

III – não compor Junta Administrativa de Recursos de Infrações/JARI;

IV – possuir curso superior completo;

V – possuir reconhecido saber em matéria de trânsito;

VI – não exercer cargo ou função em órgãos ou entidades que sejam capazes de sobrepor ou comprometer o acompanhamento e a coordenação das atividades previstas no inciso VIII do art. 14 do CTB;

VII – não exercer, exclusivamente, fiscalização de trânsito.

Parágrafo único – O Conselho avaliará os requisitos exigidos, diante de currículo apresentado pelo indicado.

Art. 19 – Será destituído do Conselho, após sofrer advertência, que deverá constar em ata, o Conselheiro que:

I – deixar de comparecer a três reuniões consecutivas ou oito alternadas, em um período de 12 doze meses, sem causa justificada;

II – reter, simultaneamente, 200 (duzentos) ou mais processos, além de duas reuniões ordinárias do Conselho, sem relatá-los, salvo motivo devidamente justificado;

III – empregar, direta ou indiretamente, meios irregulares para procrastinar o exame ou o julgamento de qualquer processo ou praticar, no exercício da função, algum ato de favorecimento ou má fé.

§ 1º – A destituição do Conselheiro será declarada pelo Presidente do CETRAN/MG, após apuração do fato que a acarretou, e comunicado ao órgão e/ou entidade a que o mesmo represente, para que possa ser indicado seu substituto legal.

§ 2º – É possível que o suplente do Conselheiro destituído assuma a titularidade do cargo, desde que, o responsável pela indicação do Conselheiro se manifeste nesse sentido e indique um novo suplente.

§ 3º – A quantidade de processos e o prazo mencionados no inciso II poderão ser alterados, desde que devidamente fundamentado.

CAPÍTULO VI DAS REUNIÕES

Seção I Da Periodicidade das Reuniões

Art. 20 – O CETRAN/MG reunir-se-á ordinariamente uma vez ao mês, e, extraordinariamente, por convocação do seu Presidente ou decisão de um terço dos membros efetivos ou suplentes do Conselho.

Art. 21 – A data, a hora, o local e modalidade, se presencial ou virtual, de cada reunião serão determinados pelo Presidente do Conselho e comunicado aos Conselheiros com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de antecedência.

Art. 22 – A convocação do Suplente nos casos de impedimento de comparecimento do Conselheiro titular é de responsabilidade deste.

§ 1º – A ausência à sessão apenas será considerada falta, no caso de não comparecimento injustificado, ou não acolhido pela Presidência, do titular e do suplente.

§ 2º – Não será computada a falta do Conselheiro que for designado pela Presidência para representar o CETRAN/MG, no dia e horário de sessão, devendo esta informação constar da respectiva ata.

CAPÍTULO VI DAS REUNIÕES

Seção II Da Pauta de Julgamento

Art. 23 – A ordem dos trabalhos nas reuniões do CETRAN/MG será, preferencialmente, a seguinte:

I – instalação da sessão com a abertura da reunião pelo Presidente ou seu substituto legal;

II – verificação do quórum, de pelo menos metade dos membros com representação, para a instalação dos trabalhos;

III – apresentação, pelo Presidente, das justificativas de ausências, bem como de seu deferimento ou não;

IV – aprovação da ata da reunião anterior;

V – apresentação da Ordem do Dia;

VI – apreciação e decisão dos recursos relatados;

VII – discussão e votação dos assuntos incluídos em pauta;

VIII – discussão e votação dos assuntos extra pauta.

§ 1º – Qualquer Conselheiro poderá solicitar a Presidência do CETRAN/MG, desde que devidamente justificado, a antecipação de matéria pautada e incluída na Ordem do Dia, a ser apreciada prioritariamente na sessão.

§ 2º – Na ausência do Secretário Executivo, o Presidente designará um Conselheiro para secretariar a reunião.

Art. 24 – As reuniões serão registradas em atas, que deverão ser digitadas, resumindo com clareza e objetividade, tudo que haja se passado na sessão, a qual deverá ser assinada pelo Presidente, pelos Conselheiros e pelo Secretário Executivo do CETRAN/MG.

Art. 25 – As reuniões e deliberações do Conselho serão realizadas com o quórum mínimo de 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) de seus integrantes efetivos ou suplentes, observada a presença de no mínimo um representante das entidades estaduais, municipais e sociedade civil.

Parágrafo único – Não havendo quórum, as reuniões serão realizadas para efeito de cômputo de presença e continuidade dos trabalhos dos Conselheiros presentes.

Art. 26 – Por decisão do Presidente, de ofício ou por sugestão dos Conselheiros, poderão ser convidados às sessões do Conselho personalidades ou especialistas para palestrar ou prestar esclarecimentos de interesse do Colegiado.

CAPÍTULO VI DAS REUNIÕES

Seção III Da Forma de Votação e Decisões

Art. 27 – As decisões do CETRAN/MG deverão ser fundamentadas e aprovadas por maioria simples de votos, nos termos do art. 25 deste regimento.

Art. 28 – Cada Conselheiro terá direito a um voto pessoal, salvo o Presidente do CETRAN/MG, que exercerá somente o direito ao voto de qualidade, em caso de empate.

Art. 29 – Os atos do CETRAN/MG poderão ser revistos em qualquer tempo, por proposição do Presidente ou de qualquer Conselheiro, desde que fique constatado erro material.

Art. 30 – Os atos normativos serão editados por meio de deliberação, assinados pelo Presidente do CETRAN/MG, e publicados, sempre que necessário, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

Art. 31 – Ressalvadas as hipóteses de antecipação de matéria, a que se refere o §1º do art. 23, o exame dos processos na reunião observará a ordem cronológica de entrada no CETRAN/MG.

§ 1º – Sempre que for o caso, e se o desejar, poderá o Conselheiro propor ao Presidente, inclusão de matéria na Ordem do Dia, para discussão prioritária.

§ 2º – Os assuntos constantes na Ordem do Dia, que por qualquer razão não forem discutidos e votados, constarão prioritariamente da pauta da reunião subsequente.

Art. 32 – O Parecer será apresentado pelo Conselheiro relator, que poderá prestar os esclarecimentos, eventualmente solicitados na reunião e finalmente submetido à discussão e votação.

Art. 33 – Divulgado o parecer do Conselheiro relator, abre-se o período de debate entre os Conselheiros, mediado pela Presidência, que a seguir submeterá a matéria à votação aberta, colhendo os votos com o julgamento e proclamação da decisão final.

Parágrafo único – Não haverá produção de novas provas ou anexação de documentos pelo recorrente após a divulgação do parecer do Conselheiro relator, salvo diligência requerida por qualquer dos Conselheiros.

Art. 34 – Antes de ser proclamado o resultado, qualquer Conselheiro poderá requerer vista ao processo no decorrer da reunião ou pelo prazo de 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogado por igual prazo, e o Conselheiro relator poderá reformular o seu voto, total ou parcialmente.

§ 1º – O pedido de vista em mesa, poderá ser aproveitado pelos demais Conselheiros que desejarem, pois não será concedida sua reiteração.

§ 2º – Vencido o voto do Conselheiro relator, o Presidente designará para relatar o processo o Conselheiro que tenha proposto o voto contrário ao do relator.

Art. 35 – Proclamado o resultado, este será registrado em ata, mencionando se o mesmo foi obtido por votação unânime, por maioria ou por voto de desempate, na forma do art. 28 deste regimento.

Art. 36 – Os Conselheiros poderão fazer uso da palavra pelo tempo de 10 (dez) minutos, com prorrogação, a critério do Presidente.

Art. 37 – As reuniões terão duração máxima de 3 (três) horas, podendo ser prorrogadas a critério do Presidente ou por aprovação da maioria dos Conselheiros presentes.

Parágrafo único – Durante os meses de janeiro e julho, o CETRAN/MG entrará em recesso, funcionando somente a Secretaria Executiva.

CAPÍTULO VII DO PROCESSAMENTO DOS FEITOS

Seção I

Dos Recursos

Art. 38 – Cabe recurso ao CETRAN/MG:

I – das decisões das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI, relativas às penalidades impostas pelas autoridades de trânsito;

II – da decisão do órgão executivo de trânsito do Estado, nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física, mental ou psicológica;

III – nos demais casos previstos na legislação.

Art. 39 – O juízo de admissibilidade dos recursos será realizado pelo CETRAN/MG, observando-se:

I – legitimidade;

II – tempestividade.

Parágrafo único – Constatada irregularidade sanável, o procedimento será baixado ao órgão de origem ou peticionário para que, no prazo de 30(trinta) dias, promova a diligência apontada, suspendendo-se o prazo para julgamento.

Art. 40 – O recurso será interposto perante a autoridade que impôs a penalidade, a qual o instruirá e o remeterá ao CETRAN/MG.

§ 1º – O recurso em 2ª instância, com a respectiva data de recebimento e assinatura do recorrente compatível com documento oficial, será instruído com os seguintes documentos:

I – recurso interposto em 1ª instância e respectiva decisão do julgamento por parte da JARI;

II – notificação e/ou publicação do resultado do julgamento em 1ª instância;

III – cópia da Carteira Nacional de Habilitação – CNH ou de outro documento de identificação que comprove a assinatura do recorrente e, sendo pessoa jurídica, documento que comprove a legitimidade da representação;

IV – cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV, se for o caso;

V – cópia do auto de infração de trânsito – AIT, se for o caso;

VI – cópias das notificações de autuação por infração à legislação de trânsito e de penalidade, se for o caso;

VII – instrumento de procuração, se for o caso.

§ 2º – Os recursos interpostos junto à Autoridade de Trânsito serão motivados e fundamentados, aplicando-lhes o disposto no parágrafo anterior, no que couber.

§ 3º – Os autos serão organizados em ordem cronológica e, quando não forem eletrônicos, as folhas devidamente numeradas e rubricadas.

§ 4º – Para os recursos de infrações de trânsito, ao final de sua montagem, o órgão que

aplicou a penalidade deverá providenciar um histórico que contenha as seguintes informações, com a indicação do respectivo evento para os autos eletrônicos, ou indicação das respectivas folhas do processo, quando os autos não forem eletrônicos, nesta ordem:

I – data da infração;

II – data da expedição da notificação de autuação por infração à legislação de trânsito;

III – data do protocolo do recurso em 1ª instância;

IV – data do julgamento de 1ª instância;

V – data da expedição do resultado do julgamento de 1ª instância;

VI – data do protocolo do recurso em 2ª instância;

§ 5º – Para os recursos de suspensão do direito de dirigir ou cassação de Carteira Nacional de Habilitação, ao final de sua montagem, o órgão que aplicou a penalidade providenciará um histórico que contenha as seguintes informações, com a indicação do respectivo evento para os autos eletrônicos, ou indicação das respectivas folhas do processo, quando os autos não forem eletrônicos, nesta ordem:

I – cópia da Portaria inaugural;

II – relação das penalidades que geraram a Portaria de suspensão do direito de dirigir ou de cassação da Carteira Nacional de Habilitação;

III – cópia da Decisão Final Fundamentada;

IV – data da notificação da imposição da penalidade;

V – data do protocolo do recurso de 1ª instância;

VI – data do julgamento de 1ª instância;

VII – data da expedição da comunicação do resultado;

VIII – data do protocolo do recurso de 2ª instância.

Art. 41 – A apreciação do recurso pelo CETRAN/MG encerra a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades, nos termos do art. 290 do CTB.

§ 1º – Pedidos de reconsideração de matéria arquivada por decisão monocrática do Presidente ou votada em Plenário, somente serão admitidos em casos excepcionais e por proposição do Presidente ou de qualquer Conselheiro, visando corrigir erros ou ilegalidades comprovadas.

§ 2º – O pedido de reconsideração, uma vez acolhido pelo Presidente, será distribuído, em regime de urgência, a relator diferente daquele que tenha relatado anteriormente a matéria.

CAPÍTULO VII DO PROCESSAMENTO DOS FEITOS

Seção II

Da Distribuição

Art. 42 – Os processos de competência do CETRAN/MG serão recebidos, autuados e cadastrados por sua Secretaria Executiva e distribuídos aos Conselheiros.

Art. 43 – As matérias submetidas ao pronunciamento do CETRAN/MG serão distribuídas pelo Presidente aos Conselheiros, isoladamente ou em comissão, e será designado o relator.

Parágrafo único – Se o relator designado ou um dos componentes da Comissão declarar-se suspeito ou impedido, o Presidente redistribuirá o feito ou designará substituto.

Art. 44 – Os procedimentos serão distribuídos aos Conselheiros, obedecendo-se a sistemática sequencial equitativa para todos os Conselheiros.

Parágrafo único – Impondo-se a compensação, esta ocorrerá em primeiro lugar.

Art. 45 – Distribuição de feitos será por dependência nos seguintes casos:

I – processo de restauração de autos;

II – na hipótese de conflito negativo de competência, quando houver outro processo da mesma natureza e fundamento já distribuído anteriormente;

III – na reiteração de pedidos do mesmo feito.

Parágrafo único – A distribuição por dependência não afetará o princípio da proporcionalidade numérica de feitos por Conselheiros.

Art. 46 – Não haverá redistribuição de processos, salvo motivo de força maior ou fato superveniente, devidamente fundamentado.

CAPÍTULO VII DO PROCESSAMENTO DOS FEITOS

Seção III Do Relator

Art. 47 – Compete ao relator:

I – analisar os recursos com os dados neles constantes, dentro das atribuições que o Código de Trânsito Brasileiro – CTB e as Resoluções editadas pelo CONTRAN estabelecerem, podendo requisitar diligências aos órgãos e entidades que compõem o Sistema Estadual de Trânsito;

II – indeferir liminarmente o recurso, na forma e casos previstos em lei;

III – suspender ou extinguir, motivadamente, o processo;

IV – declarar saneado o processo, deferindo provas que julgue necessárias;

V – processar a restauração de autos perdidos ou extraviados, sob sua responsabilidade;

VI – fazer sucinta exposição de matéria controvertida, objeto de análise, proferindo voto devidamente fundamentado.

§ 1º – O parecer emitido pelo relator será submetido à consideração do Plenário.

§ 2º – O relator poderá solicitar da parte interessada o cumprimento de exigências, medidas complementares ou prestação de informações necessárias, por intermédio da Secretaria Executiva.

Art. 48 – O parecer do Conselheiro relator conterà, além dos dados necessários à perfeita identificação do processo a que se refere, um sumário dos fatos e dos argumentos apresentados pelo recorrente, bem como da decisão recorrida, seguido de seu voto, fundamentado, que deverá propor uma das seguintes soluções:

I – não conhecimento do recurso, por uma das razões previstas na legislação de trânsito;

II – conhecimento do recurso, por estarem atendidos os pressupostos processuais e, no mérito:

a) negando provimento ao recurso, para manter a decisão recorrida;

b) dando provimento ao recurso, integral ou parcialmente, para modificar, no todo ou em parte, a decisão recorrida.

§ 1º – Na hipótese de o Conselheiro relator entender que, a despeito de não terem sido consideradas em sede de juízo de admissibilidade, remanescem dúvidas a serem esclarecidas, poderá propor, no seu voto, a transformação do julgamento em diligência, para retorno dos autos ao órgão de origem ou a quem de direito, a fim de que sejam prestadas as informações necessárias.

§ 2º – Suspende-se o prazo do art. 9, inciso VIII, deste Regimento, no curso de diligência ordenada.

§ 3º – O Conselheiro relator deverá observar o prazo disposto no art. 289 do CTB, e demais disposições legais correlatas.

CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 49 – O funcionamento do CETRAN/MG obedecerá ao seu Regimento Interno.

Art. 50 – O CETRAN/MG encaminhará este Regimento Interno à SENATRAN para conhecimento e cadastro.

Art. 51 – Os suportes técnico e financeiro do CETRAN/MG poderão ser prestados por todos os órgãos e entidades que o compõem, de forma a garantir o seu pleno funcionamento, conforme estabelece o art. 337 do CTB.

Art. 52 – Os membros deste Conselho poderão receber gratificação por sessão a que comparecerem, contanto que haja o devido cumprimento das atribuições de cada cargo.

Parágrafo único – A gratificação deve ser regulamentada mediante Decreto.

Art. 53 – Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Estadual de Trânsito proporcionarão aos membros do CETRAN/MG ou seus agentes de execução, em serviço, todas as facilidades para o cumprimento de sua missão, fornecendo-lhes informações que solicitarem, permitindo-lhes inspecionar a execução de quaisquer serviços e deverão atender prontamente suas requisições.

Art. 54 - Os serviços prestados ao CETRAN/MG serão considerados, para todos os efeitos, como de interesse público e relevante valor social.

Art. 55 - O CETRAN/MG poderá instituir Câmaras Temáticas, eventuais e por prazo determinado, com o objetivo de estudar e propor ao Conselho soluções de natureza estritamente técnica sobre assuntos estratégicos ligados à área de trânsito.

Parágrafo único - As Câmaras Temáticas deverão ser constituídas por membros do CETRAN/MG, podendo serem convidados especialistas de segmentos da sociedade, relacionados com o trânsito e indicados pelos membros do CETRAN/MG.

Art. 56 - O CETRAN/MG deverá instituir uma Câmara de Preparação dos Relatórios e Pareceres, permanente, a ser mantida pela CET/MG que proverá meios e tecnologias para facilitar as análises dos relatores e suportar o trabalho dos conselheiros nas diligências para voto.

Art. 57 - Os casos omissos, além das dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento Interno, serão solucionados pelo Presidente, ouvido, se necessário, o Conselho.

Art. 58 - O presente Regimento Interno poderá ser alterado pelo Conselho, a qualquer tempo, por decisão de dois terços dos seus membros efetivos ou suplentes com direito a voto em sessão convocada para este fim.

Art. 59 - Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua publicação.



Documento assinado eletronicamente por **Luísa Cardoso Barreto**, **Secretário(a) de Estado**, em 08/05/2024, às 15:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **87901825** e o código CRC **08F92631**.